

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 309

22 de septiembre de 2025

Presentada por el señor *Santiago Rivera*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla; examinar el marco legal aplicable, incluyendo la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y cualquier legislación relacionada, con el propósito de evaluar su efectividad, pertinencia o necesidad de enmiendas; investigar el estado y sostenibilidad del financiamiento de los municipios, la prestación de servicios esenciales, el desarrollo de obras públicas, y otros asuntos fiscales y administrativos; analizar la interrelación entre el Gobierno Estatal, sus agencias y los gobiernos municipales; identificar mecanismos que fortalezcan la autonomía municipal, promuevan la eficiencia administrativa y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico está organizado fundamentalmente en tres (3) ramas de Gobierno: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Asimismo, lo componen setenta y ocho (78) municipios, los cuales constituyen el primer nivel de contacto entre la ciudadanía y el Estado, incluyendo sus diversas agencias, dependencias y corporaciones públicas. En ese contexto, los gobiernos municipales representan la

estructura gubernamental más cercana, directa y accesible para la prestación de servicios esenciales y la atención de necesidades inmediatas en sus comunidades y población.

No obstante, lo anteriormente expuesto, con el transcurso del tiempo, las capacidades administrativas y fiscales de los municipios se han visto debilitadas. Esta situación se ha acentuado significativamente tras la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de políticas fiscales restrictivas por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), particularmente en lo relativo a los recortes presupuestarios de los ayuntamientos y la pérdida de fondos provenientes del Gobierno Estatal.

A pesar de contar con estatutos que han reconocido y ampliado la autonomía municipal, como lo hizo la derogada Ley 81-1991, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y más recientemente la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la autonomía solo puede considerarse efectiva si se acompaña de la correspondiente libertad fiscal y administrativa que permita a los ayuntamientos adelantar sus intereses y bienestar colectivo dentro de su jurisdicción territorial. Pese a estos avances, el Gobierno Estatal continúa reteniendo un control significativo sobre muchas de las facultades, poderes y recursos que resultan esenciales para que los municipios puedan ejecutar sus proyectos y ofrezcan sus servicios de manera eficiente.

Ante este panorama, resulta indispensable llevar a cabo una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre la situación actual de los municipios, que permita identificar con precisión los desafíos que enfrentan y responder con agilidad ante situaciones apremiantes o imprevistas que surjan en el curso ordinario de sus funciones. Por tanto, esta Resolución provee el marco necesario para monitorear, evaluar y atender las condiciones cambiantes que inciden directamente sobre el funcionamiento de los ayuntamientos y su capacidad para servir efectivamente a sus ciudadanos.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto
2 Rico, realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales
3 retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos
4 municipales en la Isla; examinar el marco legal aplicable, incluyendo la Ley 107-2020,
5 según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” y cualquier
6 legislación relacionada, con el propósito de evaluar su efectividad, pertinencia o
7 necesidad de enmiendas; investigar el estado y sostenibilidad del financiamiento de
8 los municipios, la prestación de servicios esenciales, el desarrollo de obras públicas, y
9 otros asuntos fiscales y administrativos; analizar la interrelación entre el Gobierno
10 Central, sus agencias, los gobiernos municipales; identificar mecanismos que
11 fortalezcan la autonomía municipal, promuevan la eficiencia administrativa y mejoren
12 la calidad de vida de los ciudadanos.

13 Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas o ejecutivas; citar
14 funcionarios, expertos y testigos; requerir información, documentos y objetos; y
15 realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta
16 Resolución.

17 Sección 3.- La Comisión deberá rendir un primer Informe Parcial en o antes de
18 concluir la 3^{ra}. Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa. Asimismo,
19 podrá rendir otros informes parciales que entienda pertinentes y un Informe Final con
20 sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre los asuntos investigados,

- 1 estudiados y analizados, en o antes de que culmine la Séptima Sesión Ordinaria de la
- 2 Vigésima Asamblea Legislativa.
- 3 Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
- 4 aprobación.